

0007900-33.2012.8.26.0319

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mario Ramos dos Santos

Comarca: Lençóis Paulista

Foro: Foro de Lençóis Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Severiano Alves dos Santos e outros

Juiz de Direito: Dr. Mario Ramos dos Santos

Vistos.

CARLOS EDUARDO DA SILVA foi condenado por infração ao artigo 35, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 03 anos, 7 meses e 06 dias de reclusão, no regime ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lençóis Paulista

Foro de Lençóis Paulista - 1ª Vara

Avenida Padre Salústio Rodrigues Machado, 599, Lençóis Paulista - SP - cep 18683-471

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0007900-33.2012.8.26.0319 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0007900-33.2012.8.26.0319 - Controle nº 2012/000501

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Severiano Alves dos Santos e outros

Juiz de Direito: Dr. Mario Ramos dos Santos

Vistos.

CARLOS EDUARDO DA SILVA foi condenado por infração ao artigo 35, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 03 anos, 7 meses e 06 dias de reclusão, no regime FECHADO, e pagamento de 840 dias-multa, tendo ocorrido o trânsito em julgado para o Ministério Público em 12/09/2018 (fls. 2767) e para o réu, em 14/11/2018 (STJ, fls. 2767).

O Ministério Público requereu a extinção da punibilidade, por entender ter ocorrido a prescrição executória, nos termos dos artigos 109, inciso IV, 115 e 107, IV, todos do CP (fls. retro).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Razão assiste ao Ministério Público, pois ocorreu a prescrição da pretensão

executória em relação ao réu CARLOS EDUARDO DA SILVA.

O réu foi condenado à pena de 03 anos, 7 meses e 06 dias de reclusão. O prazo prescricional é de 08 (oito) anos (CP, art. 109, IV), porém o condenado era menor de 21 anos de idade à época dos fatos, reduzindo-se pela metade o prazo prescricional (4 anos), nos termos do artigo 115 do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 15/07/2013 (fls. 1267), a publicação da sentença ocorreu em 12/05/2014 (fls. 1637/1647), acórdão referente ao recurso de apelação publicado em 23/02/2022 (fls. 2353/2377 e 2841), tendo ocorrido trânsito em julgado para o Ministério Público em 16/08/2016 (fls. 2837 e 2840) e para o réu em 14/11/2018 (fls. 2767).

Nesse diapasão, desde o trânsito em julgado para as partes até a presente data, decorreu lapso superior a quatro anos, sem início do cumprimento da pena, tendo ocorrido, portanto, a prescrição da pretensão executória.

Isto posto, pela fundamentação acima colocada JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de CARLOS EDUARDO DA SILVA em face do reconhecimento da prescrição da pretensão executória, com fundamento nos artigos 109, inciso IV, c.c. 115 e 107, inciso IV, 1º figura, todos do Código Penal.

Deixo de determinar a expedição de contramandado de prisão em razão do mandado de prisão estar com a data de validade vencida (fls. 2777/2778) e o sistema não permite sua emissão.

P.I.Comunique-se ao IIRGD/SP, Delegacia de Polícia de origem e TRE (Cartório Eleitoral).

Considerando que os autos principais estão na Superior Instância para análise do pedido de Revisão Criminal do sentenciado Carlos Eduardo da Silva, conforme despacho de fls. 2933, comunique-se aquele Juízo, através de mensagem eletrônica, encaminhando-se cópia desta sentença.

Lençóis Paulista, 19 de setembro de 2022.

Mario Ramos dos Santos

Juiz de Direito (assinatura digital)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA